

VI. ANUNCIOS

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE MOAÑA

ANUNCIO de notificación infrutuosa da comunicación e do requirimento de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas prohibidas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e logo de se intentar a notificación ás persoas responsables sen que fose posible efectuala por causas non imputables ao Concello de Moaña, por medio do presente anuncio ponse de manifesto o incumprimento, por parte das persoas responsables que a continuación se indican, da obriga de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas en relación coas parcelas que se describen, obriga imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Nº de expediente	Ref. catastral	Parroquia	Lugar	Persoa responsable
2157/2026	36029A05300265	Moaña (San Martiño)	O Casal	Portela Villaverde, Virtuosa
2157/2026	36029A05300272	Moaña (San Martiño)	O Casal	Soage Fandiño, Teresa
2157/2026	36029A05300269	Moaña (San Martiño)	O Casal	Pereira Refojos, Manuel

1º. En virtude do que antecede, comunícase que nas referidas parcelas se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, as persoas responsables dispoñen dun prazo máximo de quince (15) días naturais para o cumprimento voluntario de xestión da biomasa nas parcelas citadas, prazo que se iniciará o día seguinte ao da publicación deste anuncio no *Boletín Oficial del Estado*.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria, con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da referida Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda.

As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o acceso necesario para a realización dos traballos de xestión da biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. A persoa que realice os traballos de execu-



ción subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello efectuará a liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento unha vez transcorrido o prazo outorgado, e isto sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, se for o caso. No dito suposto, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese na cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa:

Nº de expediente	Ref. catastral	Hectáreas afectadas	Estimación de prezo	Liquidación provisional
2157/2026	36029A05300265	0,0170 ha	3.545,82 €/ha	60,43 €
2157/2026	36029A05300272	0,0155 ha	3.545,82 €/ha	55,13 €
2157/2026	36029A05300269	0,0134 ha	3.545,82 €/ha	47,35 €

4º. Na circunstancia de que se persista no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciárase tamén o correspondente procedemento sancionador, segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a. Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular do departamento territorial da consellería con competencias en materia de incendios forestais por razón do territorio no que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas na Lei 3/2007 e incoados no ámbito da consellería con competencias en materia de incendios forestais:

a) A persoa titular do departamento territorial da consellería competente en materia de incendios forestais, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia de incendios forestais, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.



c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia de incendios forestais, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do correspondente Concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter da referida Lei 3/2007.

b. Cualificación da infracción: infracción leve (artigo 51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves).

c. Contía máxima da sanción pecuniaria que se pode impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007). No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d. Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas, de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 3/2007.

5º. O texto íntegro da comunicación estará ao dispor das persoas destinatarias na sede electrónica do Concello de Moaña.

Moaña, 12 de xuño de 2026

Leticia Santos Paz
Alcaldesa

CVE-DOG: 5hua8hk4-49j5-83b2-h4s7-sptjam8tat5

